

民事起诉状

原告一：周凯杰，男，汉族，1993 年 3 月 18 日出生，住所地：江苏省宜兴市宜城街道徐坝社区漕亩 20 号。

被告一：上海齐创贸易有限公司，统一社会信用代码：9131011675989824X6，住所地：上海市闵行区浦星公路 1969 号 1 幢 188 室 4 楼 D8103 室。

法定代表人：王磊，董事，联系方式：13371896545。

被告二：上海红星美凯龙龙美家居市场经营管理有限公司，统一社会信用代码：91310112301314775G，住所地：上海市闵行区浦星公路 1969 号 1 幢 188 室。

法定代表人：赵磊，董事长，联系方式：021-54334228。

诉讼请求：

一、请求判令解除原告与被告一之间的《皇派门窗销售合同》；
二、请求判令两被告共同向原告返还已付合同价款人民币 12880 元，以及合同外微信支付款项人民币 3850 元，共计人民币 16730 元；并以上述金额为基数，自 2026 年 3 月 29 日起至实际返还之日止，按一年期贷款市场报价利率（LPR）计算利息。

三、请求判令两被告共同向原告支付三倍赔偿金人民币 50190 元（16730 元 × 3）；

四、请求判令两被告共同向原告支付律师费人民币 6000 元；

五、请求判令两被告共同赔偿原告拆除费、交通费及其他合理费用人民币 5000 元；

六、请求判令两被告承担本案全部诉讼费用。

上述第 1 至 5 项暂计为人民币 77920 元。

事实和理由：

2026 年 3 月 29 日，原告与被告一签订《皇派门窗销售合同》，约定购买皇派门窗系列产品之皇派原厂高定五金，总价款为人民币 12880 元。原告根据被告二红星美凯龙的统一收银要求，将该款项支付至被告二收银台。此外，原告另于合同金额之外通过微信向被告一

工作人员支付两笔款项共计人民币 3850 元，该款项亦属本次门窗定制合同价款的组成部分。

合同签订前，原告委托上海景亮建筑装饰有限公司设计门窗方案，并以红色字体明确标注“内开 180°”之核心性能要求。原告将该设计图纸通过微信提交给被告一工作人员，作为定制门窗的技术依据。被告一工作人员收到图纸后未提出任何异议，反而主动与原告确认“小区是否允许这样开窗”，原告回复“确认过，绝对可以”。此外，被告一工作人员另向原告展示了其为其他客户设计的图纸，该图纸上明确标注了开启角度，表明被告一完全具备在图纸上标注角度的专业能力和操作惯例。

2026 年 4 月 30 日，被告一安排工人完成安装。2026 年 5 月 5 日，原告发现窗户实际仅能 90° 开启，无法实现 180° 内开功能。原告立即联系被告一交涉，被告一承认系其疏忽所致，却仅提出以降配方案替代解决，拒不履行原合同约定的 180° 内开义务。被告一明知实际方案为 90° 开启却故意隐瞒，其欺诈故意由此暴露。

原告遂多次向被告二红星美凯龙投诉，要求其履行先行赔付承诺，均遭拒绝。原告后无奈通过全国 12315 平台进行投诉，但被告一、被告二仍拒绝实质性解决问题。

原告认为：

其一，关于欺诈及退一赔三。被告一明知原告的核心要求是 180° 内开，却从未告知原告最终方案实际为 90° 开启；被告一有能力且习惯于在图纸上标注角度，却对原告故意不标注；被告一试图以 490 元单件铰链冒充 1180 元整套五金。上述行为属于故意隐瞒真实情况的消极欺诈和以次充好，侵犯了原告的知情权和自主选择权。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。故被告一应当退一赔三。

其二，关于根本违约及合同解除。180° 内开系原告购买案涉窗

户的核心目的，现该目的已完全无法实现，被告一的行为已构成根本违约。依据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，原告有权解除合同并要求返还全部货款（含微信支付的 3850 元），并赔偿拆除费、交通费等实际损失。

其三，关于被告二的连带责任。原告通过被告二统一收银台支付合同价款，被告二曾作出先行赔付承诺。依据《中华人民共和国民法典》第五百五十二条及相关司法实践，被告二应对被告一的赔偿义务承担连带责任。

其四，关于律师费。原告作为普通消费者，不具备独立完成诉讼的专业能力，确有聘请律师的必要。依据《消费者权益保护法》第五十三条，被告一未按约定提供服务且存在明显欺诈行为，被告二拒绝履行先行赔付义务，原告为维护自身权益聘请律师提起诉讼，该律师费属于原告为维权必须支付的合理费用，被告应当予以赔偿。

综上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关司法解释之规定，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请。

此致
闵行区人民法院

原告：

年 月 日